

[별표 3의2] <신설 2004.4.21>

화물운송종사자격의 취소 등의 처분기준(제33조의2제1항관련)

위반사항	관계법조문	처분기준
1. 법 제9조의2제1호에 해당하게 된 때	법 제20조의2 제1항제1호	자격취소
2. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 화물운송 종사자격을 취득한 때	법 제20조의2 제1항제2호	자격취소
3. 법 제12조의2제3항의 규정에 위반한 때	법 제20조의2 제1항제3호	○1차 : 자격정지 30일 ○2차 : 자격취소
4. 화물운송 중에 고의 또는 과실로 교통사고를 일으켜 다음 각목의 1에 해당하는 사람을 사망하게 하거나 다치게 한 때 가. 사망자 2인 이상 나. 사망자 1인 및 중상자 3인 이상 다. 사망자 1인 또는 중상자 6인 이상	법 제20조의2 제1항제4호	자격정지 60일 자격정지 50일 자격정지 40일
5. 화물운송종사자격증을 타인에게 대여한 때	법 제20조의2 제1항제5호	자격취소
6. 화물운송종사자격정지기간 중에 화물자동차운수사업의 운전업무에 종사한 때	법 제20조의2 제1항제6호	자격취소
7. 화물자동차를 운전할 수 있는 도로교통법에 의한 운전면허가 취소된 때	법 제20조의2 제1항제7호	자격취소

비고 : 위반사항 제4호 규정에 의한 사망자 또는 중상자는 다음 각호와 같이 구분한다.

1. 사망자 : 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고가 발생한 때부터 72시간 이내에 사망한 경우
2. 중상자 : 교통사고로 인하여 의사의 진단결과 3주 이상의 치료를 요하는 경우